

1500703-77.2022.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500703-77.2022.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2004056/2022 - 02º D.P. CATANDUVA, 16382723 - 02º D.P. CATANDUVA, 2410219/21/020 - 02º D.P. CATANDUVA, 2004056 - 02º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANSELMO CARNEIRO ARAUJO

Data da Audiência:

30/08/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 30/08/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1500703-77.2022.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) ANSELMO CARNEIRO ARAUJO. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; ausente o(a/s) acusado(a/s), não intimado, presente sua defensor(a/s) nomeada, a Dra. Marlene Melchiori Vieira. O Dr. Promotor de Justiça requereu a decretação da revelia do acusado. Pelo MM Juiz foi deliberado: decreto a revelia do acusado, anotando-se. Por via de consequência, o acusado não deverá mais ser intimado dos atos processuais, salvo da sentença. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas a vítima (F.F.A.) e uma testemunha arrolada pela acusação (Marcelo Marini Torres, policial civil), por meio audiovisual, em apartado. Encerrada a instrução

criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com gravação anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. ANSELMO CARNEIRO ARAÚJO, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput", c.c. o art. 61, II, "j", ambos do Código Penal, pela seguinte prática delitiva: "Consta do incluso inquérito policial que, no dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 08h47m, na Rua 7 de Setembro, nº 922, Vila São Jorge, nesta cidade e Comarca de Catanduva, ANSELMO CARNEIRO ARAÚJO, qualificado a fls. 15/19, subtraiu, para ele, 01 (uma) máquina de solda inversora, modelo touch 145, marca boxer, pertencente ao estabelecimento comercial WF Comércio e Materiais para Construção Catanduva Ltda ME. 2. Conforme o apurado, nas circunstâncias descritas, o denunciado adentrou no estabelecimento comercial WF Comércio e Materiais para Construção Catanduva Ltda ME e subtraiu, para ele, 01 (uma) máquina de solda inversora, ocultou-a em sua jaqueta e evadiu-se do local. 3. Posteriormente, o denunciado trocou a máquina subtraída por 01 (uma) pedra de "crack" no valor de R\$50,00, com uma pessoa ainda não identificada. 4. A máquina de solda foi avaliada a fls. 10 em R\$ 800,00 (oitocentos reais). 5. Interrogado a fls. 08, o denunciado confirmou a subtração. 6. Saliente-se que o delito foi cometido durante estado de calamidade pública. Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência ANSELMO CARNEIRO ARAÚJO, como incurso nas penas do artigo 155, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do mesmo diploma legal (vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 - de calamidade pública), ambos do Código Penal, requerendo que R. e A. esta, seja ele citado, para que se veja processar, até final condenação, observando-se o rito processual adequado (art. 394 do CPP), intimandose as pessoas abaixo relacionadas, para que venham depor sobre os fatos, em juízo, sob as penas da lei.". O acusado responde ao processo em liberdade. Recebida a denúncia de págs. 43/44 em 30 de maio de 2022 (págs. 46/48), foi o acusado citado, e apresentou a resposta à acusação de págs. 68/71. Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum. O acusado foi declarado revel nesta audiência. O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que a nobre Defesa pugna pela absolvição, por insuficiência de provas. É o relatório. Fundamento e decido. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A ocorrência da infração penal está provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos, do auto de avaliação de pág. 10 e da prova oral colhida nas fases policial e judicial. A autoria também é certa, incontroversa. Ouvido somente na fase policial (pág. 08), o acusado admitiu a prática delitiva, dizendo que adentrou no estabelecimento comercial da vítima e, sem que ninguém percebesse, furtou a máquina de solda pertencente a tal estabelecimento, trocando-a por uma pedra de "crack". Em juízo, tornou-se revel. Não obstante a revelia, a prova é suficiente para a condenação. A vítima foi ouvida nesta audiência e confirmou a ocorrência do furto, dizendo que o acusado adentrou em seu estabelecimento comercial, com atitude suspeita, e colocou a máquina de solda inversora dentro de sua jaqueta, evadindo-se do local; disse que viu nas câmeras de segurança a ocorrência do furto; tentou localizar o acusado, sem êxito. O policial civil Marcelo Marini Torres, também nesta audiência, confirmou que o acusado, uma vez localizado, confessou a prática do furto e que o praticou para, com o produto, comprar drogas; a ação criminoso foi filmada pelas câmeras de segurança do local do fato. Diante da confissão ocorrida na fase policial, amparada pelos relatos da vítima e do referido policial civil, a prova demonstra que o acusado praticou o furto que lhe foi imputado na denúncia. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena. Na primeira fase, levando-se em conta os maus antecedentes criminais do acusado (processo número 1501817-85.2021.8.26.0132 - pág. 34), fixo a pena base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/6 (um sexto). Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 1500058-74.2018..8.26.0558 - pág. 35, não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), deixo de aumentar a pena em razão da reincidência, uma vez que ele confessou a prática da infração penal na fase policial, situação em que a atenuante genérica da confissão espontânea e a

agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam. Ainda que a reincidência não tenha sido usada para aumentar a pena na segunda fase, fica ela reconhecida para outros fins legais, tais como possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tempo de progressão de regime e concessão de livramento condicional etc. Se a confissão colhida na fase policial foi considerada para fins de comprovação da autoria delitiva, nada mais justo e óbvio seja ela levada em consideração, em favor do agente, na dosagem da pena. Neste ponto, observo que até mesmo a confissão parcial, se utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser considerada para fins de atenuação da pena. Nesse sentido confira-se o teor da Súmula 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal". Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.ª edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). "Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). "Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). "Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes -

Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Torno a pena definitiva, pois, não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado nos autos). O regime inicial de cumprimento da pena, em razão dos maus antecedentes criminais e da reincidência, será o fechado, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime. Diante dos maus antecedentes criminais e da reincidência, não faz jus o acusado à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como o "sursis". Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal que a Justiça Pública move contra ANSELMO CARNEIRO ARAUJO, melhor qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO como incurso no art. 155, "caput", do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, na proporção já mencionada. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que ele permaneceu solto durante toda a instrução criminal e não se justifica a decretação da custódia provisória nesta fase. Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Diploma Processual Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, e expeça-se mandado de prisão. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas normas de serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, o Dr. Promotor de Justiça oficiante e a Dra. Defensora pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologa a renúncia de direito de recurso por parte do Ministério Público e da Defesa técnica, certificando-se o trânsito em julgado. Intime-se o acusado, revel, desta sentença, por edital, com prazo de noventa dias. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.